

처분요구서

- ■■공항 EOD 복무위반 행위에 관한 사항 -

2024. 11.

감 사 실

□ 처분요구사항 일람표

연번	분야	지적내용	처분요구	관련부서
1	복무	복무위반에 관한 사항	징계2 경고2 통보3	■■공항

징 계 요 구 · 경 고 요 구 · 통 보

1

제 목 복무위반에 관한 사항

관 계 부 서 ■■공항

구 분 복 무

내 용

■■공항 □□부 EOD AAA 사원과 BBB 사원(이하 각 “AAA”, “BBB”이라고 한다)은 ■■공항 □□부에서 폭발물처리(EOD)요원으로 근무하고 있다.

■■공항 □□부 폭발물처리요원의 근무체계는 [표1]과 같다.

【표1】 ■■공항 □□부 EOD 근무현황

구 분	내 용
근무체계	반장(일근) : 1명 / 요원(4조2교대) : 4명
근무시간 (휴게시간)	주간 : 09:00 ~ 18:00 (1시간) 야간 : 18:00 ~ 익일 09:00 (4시간)

1. 관련 법률 및 규정

가. 직원의 복무관리 및 성실의무

「취업규칙」 제4조(성실의무)에서 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 직원 상호 간에 인격을 존중하여야 하며, 성실 근면하게 근무하여 맡은 바 직무를 완수하여야 한다고 정하고 있으며, 「인사규정」 제39조(성실의 의무)에 따라 직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

직원은 「취업규칙」 제15조(출근)에 규정한 바와 같이 근무시작 시간 전에 근무지에 도착하여야 하며, 제16조(결근신고)에 따라 질병 및 그 밖의 사유로 출근할 수 없을

때에는 사전에 신고를 하여야 한다. 제17조(근무상황 관리)에 따라 직원이 출장, 교육, 휴가, 외출 등 근무상황 변경이 있을 경우에는 별지 제3호 서식 또는 전산 시스템에 의한 근무상황부를 이용하여 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.

또한 「인사규정」 제41조(직장이탈금지) 따르면 직원은 소속상급자의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈할 수 없다.

나. EOD 요원으로서의 의무

「공항에서의 폭발물 등에 관한 세부 운영기준」 제6조(폭발물처리요원의 임무) 1항에 따라, EOD 요원은 폭발물 등의 신고를 접수한 경우 최대한 빠른 시간 내에 현장에 도착할 수 있도록 항상 출동 가능한 상태를 유지하여야 한다.

‘항공보안 표준절차서’ 6.7.1(EOD요원 총괄-기본자세)에 따라 EOD요원은 대테러 상황발생 및 안보위해물품·의심물품 발견 등 특이사항 발생 시에는 즉시 상황에 대처 하여야 하며, 이를 위해 항상 최상의 컨디션을 유지하여야 하고, 공사에서 제공한 복장을 착용하고 장비를 점검하는 등 모든 준비활동을 철저히 하여야 한다. 또한, 6.7.2(EOD 요원 배치)에 따라 EOD요원은 최소 1명 이상 각 공항에서 정한 근무시간 내에 항상 배치하여야 하며, 6.11.2.(출동대비태세 유지)에 명시된 바와 같이 근무체제 및 근무시간을 준수하여야 하고 유사시 최단시간 내에 소집에 응하여야 한다.

또한, 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」 제4조(간부의 역할)에 따라, EOD 반장은 대테러 관련 업무를 지휘 및 지시할 수 있으며, 대테러 업무를 총괄하여 수행한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. AAA의 행위에 대하여

2023.1.1.부터 2024.10.10. 사이 AAA의 개인 차량 입출차 기록 확인 및 문답결과, 총 73회(95시간 29분)에 걸쳐 무단 지각·외출·조기 퇴근 등 근무시간 중 사적 목적으로 근무지를 무단 이탈한 사실이 [표2]와 같이 확인되었다.

【표2】 AAA의 근무시간 중 근무지 무단 이탈 기록

이름	구분	2023년		2024년		합계
		주간	야간	주간	야간	
AAA	지각	-	1회/168분	-	1회/30분	2회, 198분
	외출	8회/544분	20회/1,949분	-	8회/580분	36회, 3,073분
	퇴근	21회/1,207분	5회/211분	8회/1,008분	1회/32분	35회, 2,458분
	소계	29회/1,751분	26회/2,328분	8회/1,008분	10회/642분	73회, 5,729분
	합계	55회, 4,079분		18회, 1,650분		(95시간 29분)

또한, AAA은 2024.7.3. 연락두절 및 지각(1시간 20분)의 이유로 앞으로 복무관리에 주의하겠다는 사유서를 부서장에게 작성·제출하였음에도, 이후에도 3회에 걸쳐 야간 근무시간 중 무단 외출을 지속하였다.

뿐만 아니라, 2024.9.15.자 CCTV 확인 결과 AAA은 야간 근무시간 중 EOD 근무복이 아닌 반바지·슬리퍼를 착용하는 등 항공보안 표준절차서 미준수 행위도 확인되었다.

나. BBB의 행위에 대하여

2023.8.21.부터 2024.10.10. 사이 BBB의 개인 차량 입출차 기록 확인 및 문답결과, 총 12회(12시간 17분)에 걸쳐 무단 지각·외출·조기 퇴근 등 근무시간 중 사적 목적으로 근무지를 무단 이탈한 사실이 [표3]과 같이 확인되었다.¹⁾

【표3】 BBB의 근무시간 중 근무지 무단 이탈 기록

이름	구분	2023년		2024년		합계
		주간	야간	주간	야간	
BBB	지각	-	-	3회/58분	-	3회, 58분
	외출	-	1회/44분	-	2회/78분	3회, 122분
	퇴근	1회/227분	-	4회/309분	1회/21분	6회, 557분
	소계	1회, 227분	1회, 44분	7회, 367분	3회, 99분	12회, 12시간 17분
	합계	2회, 271분		10회, 466분		

또한, BBB은 2024.1.3. 출동 상황 발생 시, 취침으로 인하여 약 9분 간 지연 출동하는 등 기준을 위반하였을 뿐만 아니라, 근무시간 중인 2024.7.18. 8시 20분 경 취침하다가 부서장에게 적발된 사실도 확인되었다.

1) 다만, BBB의 경우 차량 출차일시가 '재차처리(차량번호가 제대로 입력되지 않아 다음 입차 시 입차일시를 직전 출차일시에 입력함)'로 기록되어 근무지 이탈 사실을 파악하기 위한 객관적인 증거로 활용 불가한 부분이 다수 존재함.

다. 복무 관리 책임에 대하여

EOD 반장은 AAA과 BBB의 직상감독자로서 대테러 업무를 총괄하여 이들의 근태 및 복무 등을 관리 및 감독해야 할 의무가 있다.

【표4】 EOD 반장 선임현황

연번	이름	선임기간	비고
1	CCC	'21.8.17. ~ '23.6.15.	연임
2	-	'23.6.15. ~ '23.9.3.	퇴사
3	DDD	'23.9. 4. ~ '24.9.3.	
4	AAA	'24.9. 4. ~ 현재	

그러나, 약 2년 간 AAA과 BBB이 근무지 무단 이탈, 근무복 미착용, 근무 중 취침 등 부적절한 근태 행위를 지속적으로 반복해왔다는 점을 고려하였을 때, EOD 반장이 소속직원의 근태에 대한 관리감독 책임을 소홀히 하였다고 판단된다.

특히, AAA은 2024.9.4.자로 본인이 EOD 반장으로 선임된 이후에도 근무시간 중 무단외출을 2회 지속하는 등 안전직 간부로서의 근태 관리 책임을 다하지 않았다.

징계요구 양정

AAA과 BBB은 공항이라는 국가중요시설 내 대테러 위해요소를 사전에 차단하는 필수 요원으로서 폭발물등의 신고 접수 등 유사시 최대한 빠른 시간 내에 현장에 도착할 수 있도록 항상 출동 가능한 상태를 유지하도록 근무하여야 함에도 불구하고, 약 2년간 수십차례에 걸쳐 사적인 목적으로 근무 중 근무지를 고의적·상습적 무단 이탈하는 등 중대한 복무 위반 행위를 반복적으로 저질렀다.

그 결과, 1인이 근무하는 EOD 근무체계(평일 주간 제외)를 고려하였을 때, 이러한 행위는 대테러 상황 시 즉각 대처를 불가하게 함에 따라 항공 안전 신뢰성을 저해할 심각한 위험을 초래하였다.

또한, 비번 시를 포함하여 항상 통신망을 유지하며, 유사시 비상소집이 발령되면 최단시간 내 소집에 응해야 하는 등 출동대기태세를 항시 유지하여야 함에도, AAA은 근무 중 근무복 미착용, BBB은 근무 중 취침 등 출동을 위한 준비 활동을 소홀히 하였고, 이로 인해 실제 출동 지연 발생 등 말은 바 직무를 성실히 이행하지 않았다.

따라서 이러한 AAA과 BBB의 상습적이고 고의적인 복무 위반 행위는 취업규칙 제 4조(성실의무), 제15조(출근), 제16조(결근신고), 제17조(근무상황 관리) 및 인사규정 제39조(성실의 의무), 제41조(직장이탈금지), 공항에서의 폭발물 등에 관한 세부운영 기준 제6조(폭발물 처리 요원의 임무), 제36조(출동대기태세 유지)을 심각하게 위배한 행위로 인사규정 제52조 1항의 징계사유에 해당한다. 따라서, 인사규정 시행세칙 제68조(징계양정기준) 별표 12의 ‘직무유기’, ‘직무태만’, ‘무단결근, 직장이탈’에 따라 ‘징계’ 처분을 하는 것이 타당하다.

조치할 사항

- ① 인사혁신실장은 「취업규칙」과 「인사규정」을 위반한 관련자에 대하여 “징계” 처분하여 주시고,

- 관 련 자 : ■■공항 □□부 EOD AAA
■■공항 □□부 EOD BBB

「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준)에 따라 소속직원의 복무관리를 소홀히 한 관련자(감독자)에 대하여 “경고” 처분하여 주시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ■■공항 □□부 EOD CCC (現 △△공항)
■■공항 □□부 EOD DDD

- ② 인사혁신실장은 근무시간 중 근무지를 이탈하여 근무를 하지 않은 AAA, BBB에 대해 「직원연봉규정」 등 관련규정에 따라 연차 차감 등 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(통보)

- ③ ■■공항장은 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」 등에 따라 現 EOD 반장(간부)의 업무수행 자질 등을 검토하여 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(통보)

- ④ ■■공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)